Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság

54.Pf.636.743/2023/23.

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság

a kapcsolatot elektronikus úton tartó

dr. Csisztai-Molnár Péter ügyvéd (ügyvéd címe) által képviselt

felperes (felperes címe szám alatti lakos) **felperesnek**

a kapcsolatot elektronikus úton tartó

Dávid László és Társai Ügyvédi Iroda (ügyvéd címe eljáró ügyvéd: dr. Dávid László) által képviselt

alperes (alperes címe szám alatti lakos) **alperes** ellen

házasság felbontása és járulékai iránt indult perében a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság 2023. október 20. napján kelt 13.P.XXI.21.611/2021/78/I. számú ítélete ellen az alperes részéről 79. sorszám alatt benyújtott és a Pf.6. sorszám alatti jegyzőkönyvben pontosított fellebbezés és a felperes által Pf.4. sorszám alatt benyújtott, a Pf.6. sorszám alatti jegyzőkönyvben pontosított csatlakozó fellebbezés folytán meghozta az alábbi

ítéletet:

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett rendelkezéseit nem érinti.

A fellebbezett rendelkezéseit *részben megváltoztatja* az alábbiak szerint:

• A tárgyi költségfeljegyzési jog folytán le nem rótt, részben mérsékelt 25.300,- (huszonötezer-háromszáz) forint kereseti és a 23.880,- (huszonháromezer-nyolcszáznyolcvan) forint viszontkereseti illetékből a felperes 21.730,- (huszonegyezer-hétszázharminc) forintot, az alperes 27.450,- (huszonhétezer-négyszázötven) forintot köteles megfizetni a Magyar Államnak.

• Az állam által előlegezett 579.577,- (ötszázhetvenkilencezer-ötszázhetvenhét) forint szakértői díjból a felperes 289.788,- (kétszáznyolcvankilencezer-hétszáznyolcvannyolc) forint, az alperes 289.789,- (kétszáznyolcvankilencezer-hétszáznyolcvankilenc) forint megfizetésére köteles külön felhívásra, a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalának bevételi számlájára.

• Az alperes a felperes javára 15.000,- (tizenötezer) forint elsőfokú perköltség megfizetésére köteles azzal, hogy a felek ezt meghaladóan az oldalukon felmerült elsőfokú perköltségeiket maguk viselik.

Ezt meghaladóan a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének perköltséggel kapcsolatos rendelkezéseit helybenhagyja.

A tárgyi költségfeljegyzési jog folytán le nem rótt 132.511,- (százharminckétezer-ötszáztizenegy) forint alperesi fellebbezési és felperesi csatlakozó fellebbezési illetékből 48.000,- (negyvennyolcezer) forintot a felperes, 84.511,- (nyolcvannégyezer-ötszáztizenegy) forintot az alperes köteles megfizetni a Magyar Államnak.

A másodfokú bíróság felhívja a peres feleket, hogy a fenti eljárási és fellebbezési illetéket az állami adó- és vámhatóság 10032000-01070044-09060018 számú illetékbevételi számlájára fizessék be *2024. december 20 napjáig.* Az illeték megfizetése során közleményként fel kell tüntetni a jelen jogerős bírósági határozatot hozó bíróság megnevezését és ügyszámát, valamint a fizetésre kötelezett adóazonosító számát.

Ezt meghaladóan a felek a másodfokú perköltségeiket maguk viselik.

Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás

[1] *A felperes keresetében kérte*

· a házasság felbontását,

· az életközösség kezdő időpontjának 2006. júniusban, záró időpontjának 2021. április 17-ben történő meghatározását,

· a felek közös gyermeke feletti szülői felügyeleti jogok gyakorlására történő teljes körű feljogosítását azzal, hogy alperessel közösen döntenek a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a továbbiakban is,

· az alperes és a gyermek közötti kapcsolattartás szabályozását: folyamatos kapcsolattartás címén minden páros héten szombaton 10:00 órától vasárnap 18:00 óráig, az ünnepi és időszakos kapcsolattartás szabályozását,

· az alperes kötelezését

o a 2021. december 19-től 2022. január 1. napjáig terjedő időszakra havi 60.000,- forint,

o 2022. január 1-től 2023. január 1-ig havi 60.510,- forint és

o 2023. január 1-től havi 62.540,- forint

gyermektartásdíj megfizetésére azzal, hogy 2024. január 1-től a megállapított gyermektartásdíj indexálásának elrendelését a KSH által kiadott fogyasztói árindex mértékével,

· az alperes kötelezését

o 2020. december 19-től december 31-ig 23.226,- forint, 2021. január 1-től 2021. december 31-ig 670.000,- forint,

o 2022. január 1-től december 31-ig havi 10.510,- forint és

o 2023. január 1-től havi 12.540,- forint

hátralék megfizetésére, hozzájárult ahhoz, hogy az alperes a hátralékot részletekben megfizesse,

· saját maga feljogosítását a házastársi közös lakás használatára.

[2] *Az alperes ellenkérelmében* nem ellenezte a házasság felbontását, azt maga is kérte. Az életközösség megszűnésének időpontját 2020. december 18-ában kérte meghatározni.

[3] A felperes közös szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó kereseti kérelmének elutasítását kérte az ezzel kapcsolatos viszontkeresetében foglaltakra és annak indokaira figyelemmel.

[4] Nem ellenezte a felperes szülői felügyelettel kapcsolatos kereseti kérelmének megalapozottsága esetén a kapcsolattartásának szabályozását. Ezt azonban oly módon kérte, hogy minden páratlan héten pénteken az iskolai foglalkozás végétől, de legkésőbb 16:00 órától következő hétfő reggel 8:00 óráig, valamint minden héten szerdán az iskolai foglalkozás végétől, de legkésőbb 16:00 órától aznap 19:00 óráig, valamint minden páros pénteken délután az iskolai foglalkozás végétől, de legkésőbb 16:00 órától 19:00 óráig legyen jogosult folyamatos kapcsolattartás címén a gyermeket magával vinni. Kérte az időszakos kapcsolattartás rendezését az őszi, téli, tavaszi szünidő első felében, a kezdőnapon 9:00 órától a zárónapon 18:00 óráig, a páros ünnepek (pünkösd, húsvét, karácsony) első napján 9:00 órától 18:00 óráig, továbbá a nyári iskolai szünetben július és augusztus első két hetében, a kezdőnapon 9:00 órától a zárónapon 18:00 óráig.

[5] A felperesi gyermektartásdíj iránti igény eltúlzottságára hivatkozott az összegszerűség tekintetében az alperes aktuális jövedelmére és a felperes által igénybe vett családi adókedvezmény és családi pótlék összegére figyelemmel.

[6] A lakáshasználat rendezése iránti kereset elutasítását kérte. Hivatkozott arra, hogy a felperes az ingatlanból önként és a visszatérés szándéka nélkül elköltözött, az ingatlan pedig az ő különvagyonát képezi.

[7] *Az alperes viszontkeresetében kérte*

· az alperes feljogosítását a gyermek feletti szülői felügyeleti jogok gyakorlására azzal, hogy a felperessel közösen döntenek a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben,

· a felperes és a gyermek közötti kapcsolattartás szabályozását,

· a felperes kötelezését, hogy az ítélet jogerőre emelkedését követő hónap első napjától kezdődően, havonta előre esedékesen, a tárgyhó 10. napjáig fizessen meg havi 40.000,- forint határozott összegű gyermektartásdíjat az alperes részére,

· a gyermektartásdíj indexálásának elrendelését az ítélet jogerőre emelkedésének évét követő év január első napjától,

· az alperes feljogosítását az utolsó közös lakás használatára.

[8] *A felperes az alperes viszontkeresetének* elutasítását kérte.

[9] A felek a perben 2022. február 3. napján tartott folytatólagos perfelvételi tárgyaláson egymással egyezséget kötöttek**,** amelyben az alperes gyermek neve utónevű gyermeke tartására 2021. december 1. napjától kezdődően havi 50.000,- forint gyermektartásdíj megfizetését vállalta a per jogerős befejezéséig. A felek megállapodtak abban is, hogy az egyezség a bíróság ítéletéig, illetve azon időpontig érvényes, amely időpontig a gyermek a felperes gondozásában áll. Az elsőfokú bíróság 13.P.XXI.21.611/2021/9. szám alatti jogerős végzésével az egyezséget jóváhagyta.

[10] *Az elsőfokú bíróság ítéletében*

· felbontotta a felek házasságát,

· megállapította, hogy a felek életközössége 2006. júniustól 2020. december 18-ig állt fenn,

· a felek gyermek neve kettős utónevű kiskorú gyermeke feletti szülői felügyelet gyakorlására a felperest jogosította fel azzal, hogy a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben való együttdöntési jogon és kötelezettségen felül az alperes jogosult a gyermek által látogatott mindenkori iskolával, nevelési intézménnyel közvetlenül kapcsolatot tartani, a gyermek fejlődését figyelemmel kísérni, a KRÉTA-ba vagy azzal egy tekintet alá eső elektronikus naplóba szerkesztési jogosultsággal vagy anélkül betekinteni.

· Az alperes apa és a felek gyermeke közötti kapcsolattartást szabályozta, és ennek keretében feljogosította, egyben kötelezte az alperest

o minden páratlan héten pénteken 18:00 órától vasárnap 18:00 óráig, továbbá

o minden páros pénteken 14:00 órától – amennyiben a gyermeket iskolalátogatási kötelezettség terheli, akkor az iskolai foglalkozás végétől – 19:00 óráig a gyermek elvitelére, többnapos kapcsolattartás esetén az ottalvás jogával.

o Időszakos kapcsolattartás címén az őszi oktatási szünet első felében, a kezdőnapon 9:00 órától a zárónapon 18:00 óráig, amennyiben az adott oktatási szünet páratlan napból áll, a gyermek visszavételének időpontja a középső napon 14:00 óra.

o A peres felek a téli szünet napjaiból az alperest megillető kapcsolattartás napjainak számát oly módon kötelesek megállapítani, hogy a szünetet megelőző utolsó és a szünetet követő első oktatási napok közötti napok számából levonják a szentestére és karácsony két napjára eső, összesen három napot, és a fennmaradó napok számát elosztják kettővel.

o Az alperes páros évben jogosult és köteles december 25-én 18:00 órától a szünet fenti számítás szerinti fele időtartamában, annak zárónapján 18:00 óráig – páratlan számú időtartam esetében a középső napon 14:00 óráig – a kapcsolattartásra, páratlan évben pedig a téli szünet első napján 10:00 órától december 25. napján 18:00 óráig, valamint a fenti számítás szerint a téli szünet fele időtartamának utolsó napját követő napon 10:00 órától – páratlan számú időtartam esetében a középső napon 14:00 órától – a téli szünet utolsó napján 18:00 óráig jogosult és köteles az alperes a kapcsolattartásra, az elvitel és az ottalvás jogával.

o A tavaszi szünetben páratlan évben az alperes szünet első napján 10:00 órától húsvétvasárnap 16:00 óráig, páros évben húsvétvasárnap 16:00 órától a tavaszi oktatási szünet zárónapján 18:00 óráig jogosult és köteles a kapcsolattartásra a gyermekkel az elvitel és az ottalvás jogával.

o Az alperes jogosult és köteles a gyermekkel a kapcsolattartásra pünkösdvasárnap 9:00 órától 18:00 óráig az elvitel jogával.

o A nyári szünetben az alperest 4 hét kapcsolattartás illeti meg, amelynek időpontjáról és beosztásáról a felek tárgyév május 31. napjáig kötelesek írásban megállapodni. Megállapodás hiányában az alperes köteles és jogosult a gyermekkel július első és harmadik, valamint augusztus első és harmadik hétfőjén 9:00 órától az azt követő vasárnap 18:00 óráig a kapcsolattartásra.

o A téli, tavaszi, nyári és őszi szünetekben, valamint pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn a folyamatos kapcsolattartás szünetel.

o A kapcsolattartás során a gyermek átvételének a helye – amennyiben a gyermeket nem terheli iskolalátogatási kötelezettség – a felperes mindenkori lakóhelye, a hétközi kapcsolattartás esetén, amennyiben a gyermeket iskolalátogatási kötelezettség terheli, a gyermek átvételének helye a gyermek által látogatott oktatási intézmény. A gyermek visszavitelének helye a hétközi folyamatos kapcsolattartás és az egynapos időszakos kapcsolattartás esetében a felperes mindenkori lakóhelye. Ezen esetekben a kapcsolattartással felmerülő költségek az alperest terhelik.

o A hétvégi folyamatos kapcsolattartás és a többnapos időszakos kapcsolattartás során a gyermek visszavételének helye az alperes mindenkori lakóhelye, mely során a gyermek visszavételével járó költséget a felperes viseli.

o A peres felek kötelesek egymást a kapcsolattartás akadályáról hitelt érdemlően, írásban értesíteni a kapcsolattartás kezdő időpontját megelőzően legfeljebb 24 órával, ezt követően felmerült akadály esetében pedig haladéktalanul.

o A felek kötelesek az alperes apa önhibáján kívüli okból elmaradt folyamatos kapcsolattartást a soron következő hétvégén, a hétközi kapcsolattartással összevonva, azonos időtartamban, de legkésőbb az elmaradt kapcsolattartás időpontjától számított 3 hónapon belül pótolni.

o Az apa önhibáján kívüli okból elmaradt időszakos kapcsolattartást az akadály megszűnését követően az őszi oktatási szünet második felében, a téli és tavaszi oktatási szünetben elmaradt kapcsolattartást lehetőleg ugyanabban a szünetben, amennyiben erre nincs lehetőség, a téli oktatási szünet esetében a soron következő téli, illetve a tavaszi oktatási szünet esetében a soron következő tavaszi oktatási szünetben, azonos időtartamban, legfeljebb egy éven belül.

o A pünkösdvasárnap esetében a következő – kapcsolattartással nem érintett arra alkalmas – hétvégén azonos időtartamban, legfeljebb 3 hónapon belül kötelesek pótolni az elmaradt kapcsolattartást.

o Az apa telefonos kapcsolattartásra jogosult páratlan héten kedden és csütörtökön 18:00–18:30 óra között legalább 20 perc időtartamban.

o A felperes jogosult a gyermekkel a személyes jelenlét nélküli kapcsolattartásra a nyári kapcsolattartás idején – eltérő megegyezés hiányában – minden egybefüggő, legalább hat nap időtartamú kapcsolattartás minden negyedik napján 18:00–18:30 óra közötti időben, legfeljebb 20 perc időtartamban.

o A felperes köteles a gyermeket a kapcsolattartásra megfelelően felkészíteni, őt az évszakhoz igazodó ruházattal ellátni, igazolványait (személyi igazolvány, tajkártya, lakcímet igazoló okirat, adókártya stb.), a gyermek számára jelentőséggel bíró személyes tárgyait, valamint esetlegesen szükséges tanszereit és gyógyszereit a megfelelő utasításokkal együtt a felperes részére átadni, és kapcsolattartás időtartamának lejártakor pedig a gyermeket fogadni. Ezen felszereléseket a kapcsolattartás végén az alperes köteles a felperes részére a gyermekkel együtt visszaadni.

· Megállapította, hogy az ítélet jogerőre emelkedésével hatályát veszti a Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 54.Pf.632.167/2021/3. számú végzésével részben megváltoztatott 4.P.XXI.22.335/2020/17. számú ideiglenes intézkedés, valamint az ezt kiegészítő 13.P.XXI.21.611/2021/50. számú ideiglenes intézkedés.

· Kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek a gyermek tartására 2020. december 18. napjától tárgyhó 10. napjáig előre esedékesen, 2021. december 19-től 2022. január 1-ig 60.000,- forint, 2022. január 1-től 2023. január 1-ig 60.510,- forint és 2023. január 1-től 62.540,- forint gyermektartásdíjat azzal, hogy 2024. január 1-től a gyermektartásdíj a KSH által kiadott fogyasztói árindex mértékével külön intézkedés nélkül emelkedjen.

· Kötelezte az alperest, hogy a 2020. december 19. napjától 2023. október 20. napjáig lejárt, hátralékos, összesen 957.286,- forint gyermektartásdíjat fizesse meg a felperesnek a folyamatos gyermektartásdíjon felül, azzal egyidejűleg, azzal azonos esedékességgel 24 részletben oly módon, hogy az első 23 részlet összege 40.000,- forint, a 24. részlet összege pedig 37.286,- forint azzal, hogy egy hátralékrészlet elmulasztása esetén az egész fennmaradó tartozást egy összegben fizesse meg az alperesnek.

· Feljogosította az alperest a felek település belterület, helyrajzi szám.-ú, természetben ingatlan címe3 szám alatti házastársi közös lakásának kizárólagos használatára, egyben a felperes lakáshasználati jogát ezen lakás vonatkozásban megszüntette.

· A fentieket meghaladóan a keresetet és a viszontkeresetet elutasította.

· Kötelezte a felperest, hogy fizessen meg a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalának bevételi számlájára külön felhívásban megjelölt módon és időben 144.894,- forint állam által előlegezett szakértői költséget.

· Kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalának bevételi számlájára külön felhívásban megjelölt módon és időben 434.683,- forint állam által előlegezett szakértői költséget.

· Kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 143.205,- forint perköltséget.

· Felhívta a felperest, hogy az ítélet jogerőre emelkedését követő 60. napig fizessen meg az államnak 28.500,- forint eljárási illetéket az állami adó-, és vámhatóság illetékbevételi számlájára.

· Felhívta az alperest, hogy az ítélet jogerőre emelkedését követő 60. napig fizessen meg az államnak 85.500,- forint eljárási illetéket az állami adó-, és vámhatóság illetékbevételi számlájára.

· Az ítélet gyermektartásdíjra vonatkozó rendelkezését fellebbezésre tekintet nélkül előzetesen végrehajthatónak nyilvánította.

[11] Az elsőfokú bíróság a perköltség viseléséről való rendelkezés kapcsán kifejtette, hogy a felek nem kötöttek egyezséget a járulékos kérdések vonatkozásban, így – figyelemmel a 3/2008. (XI.24.) PK véleményben foglaltakra – a szülői felügyelet gyakorlása és a gyermektartásdíj vonatkozásában illetékfizetési kötelezettség keletkezett.

[12] A le nem rótt illetéket a szülői felügyeleti jog gyakorlása vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 39. § (3) bekezdés a) pontja alapján és a 42. § (1) bekezdésének a) pontja alapján mind a keresetet, mind a viszontkeresetet érintően

21.000-21.000,- forintban határozta meg, A gyermektartásdíjra irányuló kereset tárgyában 43.200,- forintban, a gyermektartásdíjra irányuló viszontkereseti kérelem vonatkozásában 28.800,- forintban határozta meg az elsőfokú illeték összegét. Hozzátette, a peres eljárás során mindösszesen 579.577,- forint összegű állam által előlegezett szakértői költség merült fel.

[13] A felperest 25%-ban, az alperest 75%-ban minősítette pervesztesnek, és a feleket ilyen arányban kötelezte a szakértői díj és a kereseti, valamint viszontkereseti eljárási illetékek viselésére a Pp. 102. § (1) bekezdése alapján. Mind a felperesi, mind az alperesi jogi képviselő mérlegeléssel, a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (3) bekezdése alapján kérte ügyvédi munkadíjának megállapítását azzal, hogy a felperesi jogi képviselő nem, de az alperesi jogi képviselő áfa fizetésére kötelezett.

[14] A felperes ügyvédi munkadíját 270.000,- forintban, az alperes ügyvédi munkadíját 297.180,- forintban határozta meg. Kifejtette, hogy a felperes 25%-os pervesztességére tekintettel 74.295,- forint megfizetésére köteles az alperes javára, az alperes 75%-os pervesztességére tekintettel 202.500,- forint megfizetésére köteles a felperes javára. Ezért a Pp. 83. § (1) bekezdése alapján az ítélet rendelkező részében az alperest kötelezte arra, hogy fizesse meg a felperesnek – a saját ügyvédi munkadíja 25%-ának levonását követően – a felperes ügyvédi munkadíjának 75%-át (270.000x0.75-297.180x0.25=128.205), valamint a felperes által előlegezett 30.000,- forint kereseti eljárási illeték 50%-át, azaz 15.000,- forintot a Pp. 459. § (4) bekezdése alapján.

[15] *Az ítélet ellen az alperes fellebbezett, a felperes csatlakozó fellebbezést nyújtott be.*

[16] A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság a 2024. január 24. napján megtartott tárgyaláson a Pf.6. sorszám alatti jegyzőkönyvben a gyermektartásdíj és a perköltség kérdésében a másodfokú tárgyalást elkülönítette, és berekesztette a per tárgyalását a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése és a kapcsolattartás tárgyában.

[17] A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2024. január 24. napján kelt 54.Pf.636.743/2023/6. szám alatti részítéletében elbírálta a felperes csatlakozó fellebbezését és az alperes szülői felügyelet gyakorlását és a kapcsolattartást rendező ítéleti rendelkezéseket támadó fellebbezését. A jogerős másodfokú részítéletben az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett rendelkezéseit nem érintve a szülői felügyeletre és kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseit részben változtatta meg, az utóbbi az alperes és a perbeli gyermek közötti folyamatos kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket érintette. Ezt meghaladóan az elsőfokú bíróság ítéletének a szülői felügyeletre és kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseit, valamint a fellebbezéssel támadott indokolását helybenhagyta.

[18] A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság az 54.Pf. 636.743/2023/9. számú – jogerős – végzésével az elsőfokú bíróság 13.P.XXI.21.611/2021/78/I. számú

ítéletének az alperest a felek 2016. június 25. napján született gyermek neve kettős utónevű gyermeke javára gyermektartásdíjra és hátralékos gyermektartásdíj megfizetésére vonatkozó rendelkezéseit hatályon kívül helyezte, és megszüntette a gyermektartásdíj bírósági meghatározására irányuló kereset tárgyában az eljárást.

[19] Az eljárás megszüntetésének alapját azon tények képezték, hogy a másodfokú bíróság által adott anyagi pervezetés ellenére a felperes nem változtatta meg a gyermektartásdíj iránti keresetét. Ugyanakkor a másodfokú bíróság azáltal, hogy a felek a gyermektartásdíj bírósági meghatározása tárgyában a perfelvételi szakban 2022. február 3-án megtartott tárgyaláson egymással egyezséget kötöttek, és abban állapodtak meg, hogy az egyezség a bíróság ítéletéig, illetve azon időpontig érvényes, amely időpontig a gyermek a felperes gondozásában áll, hivatalból figyelembe veendő eljárásmegszüntetési okot észlelt a Pp. 379. §-a alapján.

[20] A Kúria a Pfv.I.20.465/2024/12. szám alatti részítéletében a Fővárosi Törvényszék 54.Pf.636.743/2023/6. szám alatti részítéletét a felülvizsgálattal támadott részében hatályában fenntartotta.

[21] *Az alperes pontosított fellebbezésében* – a fentiek szerinti jogerős másodfokú részítéletben már elbíráltakat meghaladóan – az elsőfokú ítélet részbeni megváltoztatását kérte a perköltséggel kapcsolatos rendelkezést illetően. A perköltségből a szakértői díj megfizetésére a felperest kérte kötelezni, az elsőfokú illetéket pedig fele-fele arányban kérte a felekre terhelni, és azt meghaladóan a felek jogi képviseletével kapcsolatban felmerült perköltségeiket a felek maguk viseljék.

[22] Fellebbezésének indokolásában a perköltséggel kapcsolatos elsőfokú ítéleti rendelkezés megalapozatlanságára hivatkozott. Nem tartotta követhetőnek azt, hogy az elsőfokú bíróság miért nyilvánította őt 3/4 részben pervesztesnek. Felsorolta, hogy a perben a házasság felbontása, a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a tartásdíj fizetése, a kapcsolattartás rendezése és a lakás használata tárgyában kellett döntést hozni. A házasság felbontását mindkét fél kérte, és azt meg is tette a bíróság, ezáltal a pernyerés szerinte 50-50% volt. A szülői felügyelet tárgyában a felperes 100%-ban lett pernyertes, a tartásdíjról az alperesi kérelemmel és vállalással szemben az elsőfokú bíróság 10.000,- forinttal többet ítélt meg, így az arány 60:50 azaz kb. 55%:45%. Mivel a kapcsolattartás címén az alperes a felperes által javaslottnál kedvezőbb döntést kapott, amennyiben itt lehet arányt számítani, az mintegy 45:55-höz alakul. A felperes lakáshasználatra vonatkozó igénye elutasításra került, tehát az alperes ezen a téren 100%-ban pernyertes. Szerinte mindezeket egybevetve a felek közel egyenlő arányban lettek pernyertesek és pervesztesek. Ezért a szakértői díj, illeték és képviseleti költségeket tehát egyenlő mértékben kellett volna a felekre terhelni.

[23] Másodfokú perköltség iránti igénye volt, áfával növelten számította fel a felperessel szemben.

[24] *A felperes pontosított csatlakozó fellebbezésében* az elsőfokú ítéletnek a kapcsolattartást érintő rendelkezését támadta, amelyet a másodfokú bíróság jogerős részítéletében bírált el és tekintett alaptalannak, az elsőfokú perköltséggel kapcsolatos rendelkezéseket nem érintette.

[25] *A felperes fellebbezési ellenkérelmében* az elsőfokú ítélet alperesi fellebbezéssel támadott rendelkezéseinek helybenhagyását kérte az alperes fellebbezésének alaptalanságára hivatkozva.

[26] Másodfokú perköltség iránti igénye volt, a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet alapján számított fel perköltség iránti igényt az alperessel szemben azzal, hogy áfakörbe nem tartozik a jogi képviselő.

[27] **Az alperes elsőfokú perköltségviselésével kapcsolatos fellebbezése részben alapos.**

[28] Az elsőfokú bíróság ítéletének időközben jogerőre emelkedett rendelkezéseit, továbbá a már jogerős másodfokú részítéletében elbírált jogorvoslati kérelmeket a másodfokú bíróság a jelen ítélet meghozatalakor már nem érintette.

[29] A másodfokú bíróság az alperes fellebbezését a Pp. 376. § (1) bekezdése a) pontja alapján tárgyaláson bírálta el.

[30] A másodfokú bíróság a felülbírálati jogkörét a Pp. 370. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a fellebbezési kérelemre és a fellebbezési ellenkérelemre tekintettel, azok korlátai között gyakorolta.

[31] Az alperes az iratoknak megfelelően állította a fellebbezésében, hogy az elsőfokú bíróság nem fejtette ki ítéletének indokolásában azt, hogy mely szempontok mérlegelésének eredményeként határozta meg a felek pernyertességének-pervesztességének az alperesre terhesebb 25-75%-os arányát.

[32] A másodfokú bíróság rámutat arra, hogy a per tárgya házasság felbontása és járulékai volt, ezért nem volt akadálya annak, hogy az elsőfokú bíróság által is felhívott Pp. 459. § (4) bekezdésének megfelelően a pernyertességtől függetlenül az összes körülmény mérlegelése alapján határozzon a perköltség viseléséről.

[33] Különösen, hogy a pervesztesség-pernyertesség arányát a házasság felbontása iránti keresettel tárgyi keresethalmazatban álló pertárgyak közül a szülői felügyelet és a kapcsolattartás rendezésére vonatkozó döntéseket érintően sem lehet klasszikus módon meghatározni.

[34] A másodfokú bíróság rámutat arra, hogy a házasság végleges és helyrehozhatatlan megromlásában, ezáltal a felek életközösségének megszűnésében mindkét fél közrehatott. Az elsőfokú bíróság a felek által nem támadott rendelkezése szerint megosztotta a házasság felbontásával kapcsolatos illeték viselését a felek között.

[35] A felek különélésének véglegessé válásával pedig mindkét fél érdekében állt az, hogy a bíróság a jövőre nézve rendezze a közös gyermek feletti szülői felügyelet közöttük vitássá vált gyakorlását és az annak eredményeként különélő szülővé váló fél és a gyermek közötti kapcsolattartást. Ennek a perköltség viseléséről való döntéshozatal során jelentősége volt.

[36] Mint ahogy annak is, hogy volt olyan pertárgy az elsőfokú ítélet indokolásával ellentétben, amelyben a felek egyezséget kötöttek. Mivel a felek az iratok szerint a tartásdíjjal kapcsolatos jogvitájukat egyezségben rendezték a perben, annak kapcsán megillette őket az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban Itv.) 58. § (1) bekezdés ad) pontja szerinti illetékmérséklés kedvezménye.

[37] Mivel ezt az elsőfokú bíróság elmulasztotta, a másodfokú bíróság a Pp. 383. § (6) bekezdése alapján pótolta a tartásdíjjal kapcsolatos illetékek mérséklését. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítélet szerinti, az Itv. 39. § (2) bekezdése és a 46. § (1) bekezdése alapján számított 43.200,- forint gyermektartásdíjjal kapcsolatos kereseti illetékét és a 28.800,- forint viszontkereseti illetékét az Itv. 58. § (1) bekezdés ad) pontja alapján mérsékelte 4.300,- forintra és 2.880,- forintra. Ezen mérsékelt illetékek viseléséről a Pp. 84. §-ában foglaltakra figyelemmel, a 83. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak alkalmazásával határozott, mivel a felek (rész)egyezsége nem terjedt ki a perköltségviselésére. A felperes az egyezség szerint csupán részlegesen vált pernyertessé, a keresete tekintetében 83%-ban, és a viszontkereset tekintetében. A másodfokú bíróság ennek megfelelően kötelezte a feleket a mérsékelt illetékek viselésére.

[38] Ezért a másodfokú bíróság – az alperes fellebbezését részben alaposnak tartva – az alperest a kereseti mérsékelt illetékből 3.570,- forint, továbbá a mérsékelt 2.880,- forint viszontkereseti illeték megfizetésére tartotta indokoltnak kötelezni. A felperest pedig a fennmaradó 730,- forint mérsékelt kereset illeték megfizetésére kötelezte.

[39] A kétszer 21.000,- forint illeték viselését pedig azonos arányban megosztotta a felek között a fenti már kifejtettek alapján, csakúgy, mint az állam által előlegezett 579.577,- forint szakértői bizonyítással felmerült perköltség viselését.

[40] Ebből következően a felperest a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalának bevételi számlájára az elsőfokú ítélet szerinti 144.894,- forinttal szemben 289.788,- forint, az alperest pedig a 434.683,- forinttal szemben 289.789,- forint megfizetésére kötelezte.

[41] Miután a felek pernyertesség-pervesztesség aránya között a fentiekre figyelemmel érdemi különbség nem volt, a másodfokú bíróság megalapozottnak tartotta az alperes arra irányuló fellebbezését is, hogy mellőzze az alperest a felperes javára perköltség megfizetésére kötelező rendelkezést, és akként határozzon, hogy egyik fél sem köteles perköltség megtérítésére.

[42] Mindezek alapján a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének – elsőfokú perköltséget érintő – fellebbezett rendelkezéseit a Pp. 383. § (2) bekezdése alapján részben megváltoztatta, azt meghaladóan helybenhagyta.

[43] Mivel a másodfokú bíróság jogerős részítéletében nem határozott a másodfokú perköltség viselése tárgyában, azt a jelen ítéletben tette meg a korábban már elbírált fellebbezéseket és a felperesi csatlakozó fellebbezést érintően is. Megállapította, hogy az alperes fellebbezése kis részben, a felperes csatlakozó fellebbezése nem volt alapos.

[44] Az alperes fellebbezésének pertárgyértéke a szülői felügyelet, illetve a kapcsolattartás rendezését, valamint az ítélet indokolását támadó fellebbezést illetően nem volt meghatározható. A perköltséget érintően a Pp. 21. § (1) bekezdése alapján (434.683,- + 28.500,- +143.205,-) 606.388,- forint volt.

[45] A felperes csatlakozó fellebbezésének pertárgyértéke nem meghatározható volt.

[46] A per tárgyi költségfeljegyzési joga folytán az alperes fellebbezésével az Itv. 39. §-a és a 46. § alapján 3x24.000,- forint és 48.511,- forint, összesen 120.511,- forint, a felperes csatlakozó fellebbezésével 12.000,- forint illeték merült fel.

[47] A Pp. 459. § (4) bekezdése és a Pp. 83. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a másodfokú bíróság a felperes csatlakozó fellebbezésének illetékének megfizetésére az e körben pervesztes felperest kötelezte. Az alperes pervesztessé vált a szülői felügyelet, az ítélet indokolását támadó fellebbezés tárgyában, és részben volt eredményes a kapcsolattartás rendezésével és az elsőfokú perköltségviselésével kapcsolatos fellebbezése.

Ezért az utóbbiak illetékéből 12.000,- és 24.000,- forint megfizetésére a felperest kötelezte, míg a fennmaradó 2x24.000,- forint, továbbá 12.000,- forint és 24.511,- forint megfizetésére az alperest.

[48] Mindkét fél számított fel másodfokú perköltséget az ellenérdekű féllel szemben. A felperes csatlakozó fellebbezése alaptalan volt a jogerős másodfokú részítélet szerint, az alperes fellebbezése pedig a jogerős részítéletre és a jelen ítéletre figyelemmel csupán kis részben alapos. Az alperes fellebbezése kapcsán – a perköltség viseléséről való döntést érintően – a másodfokú bíróság hangsúlyosan értékelte, hogy elsődleges, a szülői felügyelet rendezését támadó fellebbezése alaptalannak bizonyult, és egyebekben is csak kis részben volt alapos.

[49] Mindezek mérlegelésével a másodfokú bíróság úgy ítélte meg, a felek másodfokú pernyertesség és a pervesztesség aránya között nem volt érdemi különbség, ezért egyik felet sem kötelezte a másik javára a vele szemben felszámított perköltség akár részbeni megtérítésére.

Budapest, 2024. október 21.

Dr. Kárpátiné dr. Elsner Andrea s. k. Dr. Kozák Henriett s. k. Dr. Császár P. Emőke s. k.

bíró a tanács elnöke, előadó bíró bíró